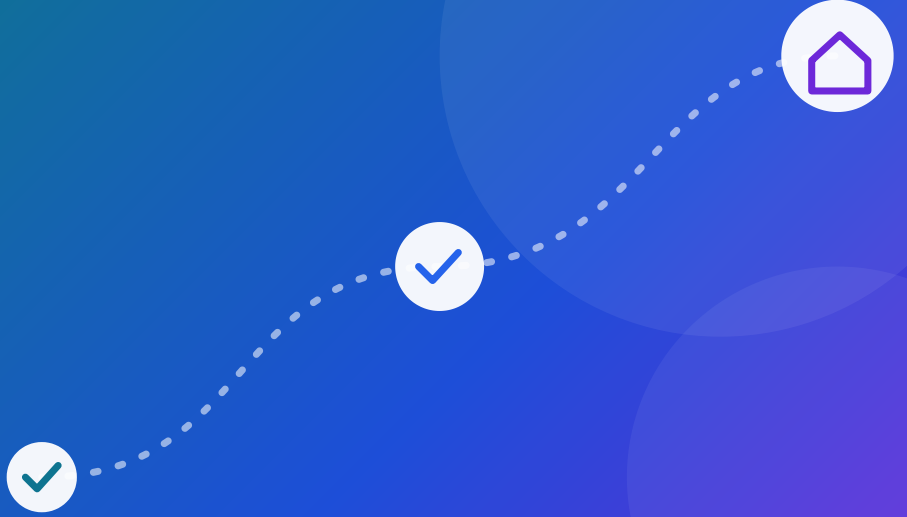




Kullanıcı Sözleşmesi ve Son Kullanıcı Lisans Koşulları



BELGE HAKKINDA

TASLAK · Sürüm 2 · Yürürlük tarihi 2026-10-09 Çevrimiçi:
<https://evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr/yasal/kullanici-sozlesmesi>

İçindekiler

- 1 Taraflar ve İletişim Bilgileri
- 2 Tanımlar
- 3 Sözleşmenin Kurulması ve Kapsamı
- 4 Yazılım Lisansı
- 5 Hesap ve Erişim Güvenliği
 - 5.1 Şifre ve oturum
 - 5.2 Biyometrik giriş
 - 5.3 Pano etiketi ve kurulum PIN'i
 - 5.4 Davet, devir ve servis kodları
 - 5.5 Erişim verdiğiniz kişiler
 - 5.6 Erişimin kaldırılması ve Pano anahtarının değişmesi
 - 5.7 Ev ağı
- 6 Hizmetin Niteliği ve Sınırları
- 7 Güvenlik Uyarıları: Lütfen Dikkatle Okuyun
- 8 Kullanıcının Yükümlülükleri
- 9 Ücretler
- 10 Fikri Mülkiyet
- 11 Sorumluluk
- 12 Donanım ve Garanti
- 13 Kişisel Veriler
- 14 Sözleşme Değişiklikleri
- 15 Sözleşmenin Sona Ermesi ve Hesabın Silinmesi
 - 15.1 Hesabınızı silmeniz
 - 15.2 Hesabın askıya alınması veya kapatılması
 - 15.3 Bulut Hizmetinin sona erdirilmesi
 - 15.4 Sona ermenin sonuçları
- 16 Mücbir Sebepler
- 17 Kayıtların Delil Niteliği
- 18 Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü
- 19 Bildirimler
- 20 Yürürlük

Renkler ve işaretler

Roller	Süper kullanıcı Servis sorumlusu Servis oturumu Ev sahibi Aile üyesi Misafir Bireysel kullanıcı
Yetki	✓ Evet ✗ Hayır ✗ Hayır koyu: belgede vurgulanmış
Ekran metni	"Düğme ya da mesaj" uygulamadaki ya da servis yazılımındaki yazı, koddaki gibi
Kutular	⚠ Dikkat ⚠ Uyarı ⏰ Önemli i Not alıntılar ve bu sözcüklerle başlayan paragraflar
Adımlar	1 2 3 sırayla yapılan işler; renk bölüm rengidir

Bu Kullanıcı Sözleşmesi ve Son Kullanıcı Lisans Koşulları ("Sözleşme"); AHBU Ev Otomasyonu mobil uygulamasını, evinize kurulan AHBU kontrol panosunun yazılımını ve bunlara bağlı bulut hizmetini kullanmanıza ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenler. Lütfen hesap açmadan ve Uygulamayı kullanmadan önce dikkatle okuyun.



Önemli

Bu sistem belgelendirilmiş bir yangın, gaz veya hırsız alarm sistemi değildir ve bir alarm izleme merkezine bağlı değildir. Güvenlik uyarıları 7. bölümdedir. Acil bir durumda vakit kaybetmeden 112'yi arayın.

Kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ayrı bir metin olan Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'nde anlatılır. O metin bilgilendirme amaçlıdır; bu Sözleşmeyi kabul etmeniz, kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza verdiğiniz anlamına gelmez.

1 Taraflar ve İletişim Bilgileri

Bu Sözleşme, aşağıda bilgileri yer alan hizmet sağlayıcı ("Güde Teknoloji" veya "biz") ile Uygulamayı kullanan kişi ("Kullanıcı" veya "siz") arasında kurulur.

- **Unvan:** [DOLDURULACAK: şirket tam unvanı]
- **Marka:** Güde Teknoloji (Zayıf Akım ve Teknoloji Sistemleri)
- **Adres:** Yalı Mah. 6436 Sok. No:37/A Karşıyaka / İzmir
- **MERSİS no:** [DOLDURULACAK: MERSİS no]
- **Vergi dairesi ve vergi no:** [DOLDURULACAK: vergi dairesi ve vergi no]
- **E-posta:** bilgi@gudeteknoloji.com
- **Telefon:** +90 543 795 60 44
- **KEP adresi:** [DOLDURULACAK: KEP adresi]
- **Web sitesi:** gudeteknoloji.com
- **Bulut Hizmeti adresi:** evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr

Sözleşmeyle ilgili soru, talep ve şikâyetlerinizi yukarıdaki e-posta adresine, posta adresine veya telefon numarasına iletebilirsiniz.

2 Tanımlar

Bu Sözleşmede büyük harfle başlayan terimler aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

- **Uygulama:** "AHBU Ev Otomasyonu" adlı mobil uygulama ve güncellemeleri.
- **Pano:** Evinizin elektrik tesisatına bağlanan AHBU kontrol kartı ve üzerinde çalışan yazılım ("Pano yazılımı"). Panoya bağlanan aydınlatma ve priz çıkışları, panjurlar, duvar butonları, sensörler, vanalar ve siren gibi bileşenlere birlikte "Bağlı Cihazlar" denir.
- **Bulut Hizmeti:** Hesapların, evlerin ve Panoların internet üzerinden yönetilmesini, uzaktan kontrolü ve kayıtların tutulmasını sağlayan, evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr adresinde çalışan sunucularımız.
- **Hizmet:** Uygulama, Pano yazılımı ve Bulut Hizmetinin tamamı.
- **Hesap:** Bulut Hizmetinde e-posta adresinizle ya da Google veya Apple hesabınızla açtığınız ya da Yetkili Servisin (ör. kurulum sırasında) sizin adınıza açtığı kişisel kullanıcı hesabınız.
- **Ev (Daire):** Uygulamada tanımlanan ve bir ya da birden fazla Panonun bağlı olduğu konut; toplu konut projelerinde sitedeki daire.
- **Ev Sahibi:** Uygulamada evi yöneten kişi. Panoyu sahiplenen, evi devralan veya Yetkili Servis tarafından Ev Sahibi olarak atanan kişidir; Aile Üyelerini ve Misafirleri davet eder, onları evden çıkarır, servis PIN'i üretir ve evi

devredilebilir. Bu rol, taşınmazın maliki olmayı değil, Uygulamadaki yönetici yetkisini ifade eder.

- **Aile Üyesi**: Ev Sahibinin davet koduyla eve süresiz olarak katılan kişi (Uygulamada "Aile Bireyi" olarak da anılır).
- **Misafir**: Ev Sahibinin belirlediği, en çok 72 saat süren bir zaman aralığında sınırlı yetkiyle eve erişen kişi.
- **Yetkili Servis**: Güde Teknoloji personeli ile Güde Teknoloji tarafından kurulum, bakım ve onarım için yetkilendirilen kişi ve firmalar. Yetkili Servis, kendi personel hesabıyla ya da Ev Sahibinin verdiği servis PIN'iyle açılan geçici bir servis oturumuyla işlem yapar.
- **Yerel Mod**: Uygulamanın internet ve Bulut Hizmeti olmadan, ev ağınız üzerinden doğrudan Panoya bağlandığı çalışma biçimi (Uygulamada "Yerel Ağ Modu").

3 Sözleşmenin Kurulması ve Kapsamı

Sözleşme elektronik ortamda kurulur. Kayıt ekranında "Kullanıcı Sözleşmesi"ni okudum ve kabul ediyorum." kutusunu işaretleyip kaydı tamamladığınızda ya da Uygulamanın gösterdiği sözleşme ekranında "Kabul Ediyorum" düğmesine dokunduğunuzda, ekranda gösterilen sürümü kabul etmiş olursunuz. Hesabınız bu Sözleşme yayımlanmadan önce açıldıysa ya da Google veya Apple ile giriş yoluyla veya Yetkili Servis tarafından sizin adınıza açıldıysa, Sözleşme Uygulamada size gösterildiğinde onaylamanızla kurulur.

Kayıt formundaki bilgileri göndermeden önce kontrol edip düzeltebilirsiniz. Kabul ettiğiniz sürüm, kabul zamanı, IP adresiniz ve kullandığınız uygulamanın kendini tanıttığı bilgi (user-agent) kayıt altına alınır.

Sözleşmenin dili Türkçedir. Güncel sürüm her zaman Uygulamanın Yasal Metinler bölümünde ve evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr/yasal/kullanici-sozlesmesi adresinde yayımlanır; bu sayfayı kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz. Daha önce kabul ettiğiniz bir sürümün metnini isterseniz size e-posta ile göndeririz.

Hesap açabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olmanız gerekir; hesap açarak bu şartları taşıdığınızı beyan edersiniz. 18 yaşından küçükler kendi adlarına hesap açamaz. [DOLDURULACAK: 18 yaşından küçük aile bireylerinin veli izniyle hesap açıp eve katılıp katılamayacağına ilişkin karar]

Uygulamayı hesap açmadan yalnızca Yerel Modda kullanıyorsanız bu Sözleşmeyi onaylamış olmazsınız; yine de 4. bölümdeki lisans koşullarına uymanızı ve 7. bölümdeki güvenlik uyarılarını dikkate almanızı rica ederiz. Bu Sözleşmeyi giriş ekranının alt kısmındaki bağlantıdan her zaman okuyabilirsiniz.

Uygulamayı bir uygulama mağazasından indirdiyseniz o mağazanın kullanım koşulları da ayrıca geçerlidir. Mağaza işletmecisi (ör. Google veya Apple) bu Sözleşmenin tarafı değildir; Uygulamanın desteğinden ve bakımından biz sorumluyuz.

Bu Sözleşme Panonun ve diğer donanımın satışını düzenlemez; bunlar 12. bölümde belirtilen satış ve garanti belgelerine tabidir.

4 Yazılım Lisansı

Uygulama ve Pano yazılımı size satılmaz; kullanımı için lisans verilir. Bu Sözleşmeye uymanız şartıyla size, Uygulamayı kullandığınız akıllı telefona veya tablete kurup kişisel ve ev içi ihtiyaçlarınız için kullanmak, Pano yazılımını ise yalnızca yüklü olduğu Pano ile birlikte kullanmak üzere münhasır olmayan ve alt lisans verilemez bir kullanım hakkı tanırız. Bu haklar yalnızca bu Sözleşmede belirtilen hâllerde sona erer.

Uygulamayı kullanma hakkınız kişiseldir ve başkasına devredilemez. Pano yazılımını kullanma hakkı ise Panoya bağlıdır: Panoyu (ör. evinizi satarken veya kiraya verirken) başkasına devrettiğinizde bu hak da Panoyu devralan kişiye geçer.

Yasaların izin verdiği haller saklı kalmak kaydıyla:

- Uygulamayı veya Pano yazılımını kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, uyarlayamaz, başka bir dile çeviremez ve bunlardan türev çalışma oluşturamazsınız.
- Kaynak koduna ulaşmak amacıyla tersine mühendislik yapamaz, yazılımı kaynak koda dönüştüremez (decompile) veya parçalarına ayıramazsınız.
- Yazılımı, Panonun devri dışında, satamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, dağıtamaz veya ticari amaçla başkalarının kullanımına sunamazsınız.
- Güvenlik önlemlerini, erişim denetimlerini veya lisans sınırlamalarını aşmaya ya da devre dışı bırakmaya çalışamazsınız.
- Bulut Hizmetine Uygulama dışındaki otomatik yollarla erişemez, sunuculara aşırı yük bindiremez, saldırı veya izinsiz tarama yapamazsınız.
- Yazılımı hukuka aykırı amaçlarla kullanamazsınız.

Açık kaynak bileşenler: Uygulama açık kaynak yazılım bileşenleri içerir. Bu bileşenler kendi lisanslarına tabidir; lisans metinlerini Uygulamanın Yasal Metinler bölümündeki "Açık Kaynak Lisansları" sayfasında görebilirsiniz. Bir açık kaynak lisansı size bu Sözleşmeden daha geniş haklar tanıyorsa, o bileşen için o lisans geçerlidir. Pano yazılımında kullanılan açık kaynak bileşenlerin listesini ve lisans metinlerini bilgi@gudeteknoloji.com adresinden isteyebilirsiniz.

Uygulamaya ilişkin lisans, Sözleşme sona erdiğinde kendiliğinden sona erer. Pano yazılımını Panoyla birlikte kullanma hakkınız Sözleşmenin sona ermesinden etkilenmez.

5 Hesap ve Erişim Güvenliği

Evinizin kontrolü Hesabınızla ve size verilen kodlarla korunur. Bu bilgileri güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.

5.1 Şifre ve oturum

- Şifrenizi kimseyle paylaşmayın ve başka hizmetlerde kullandığınız bir şifreyi kullanmayın.
- Telefonunuzu ekran kilidiyle koruyun. Uygulamadaki oturumunuz siz çıkış yapana kadar açık kalabilir.
- Hesabınızın izinsiz kullanıldığından şüphelenirseniz şifrenizi değiştirin, profil penceresindeki "Tüm Cihazlardan Çıkış Yap" seçeneğini kullanın ve durumu bize bildirin.
- Hesabınız kişiseldir; başkasına devredemez veya başkasının kullanımına veremezsiniz. Ev Sahipliğini Uygulamadaki daire devriyle ya da Yetkili Servis aracılığıyla devredebilirsiniz.

5.2 Biyometrik giriş

Uygulamadaki Biyometrik Giriş, telefonunuzun parmak izi veya yüz tanıma özelliğiyle Uygulamanın kilidini açar. Doğrulamayı telefonunuzun işletim sistemi yapar; parmak izi veya yüz verileriniz bize iletilmez. Telefonunuza parmak izi veya yüzü kayıtlı olan herkes Uygulamanın kilidini açabilir; bu nedenle bu özelliği yalnızca telefonunuzda sizden başka kimsenin biyometrik bilgisi kayıtlı değilse açın.

5.3 Pano etiketi ve kurulum PIN'i

Panonun üzerindeki etiket; Panoyu evinize bağlamak için kullanılan seri numarasını, 6 haneli kurulum PIN'ini ve Panonun kurulum Wi-Fi ağının parolasını içerir. Etiket ve fotoğrafını başkalarıyla paylaşmayın. Etiketdeki bilgilerin başkasının eline geçtiğini düşünüyorsanız Yetkili Servise başvurun.

5.4 Davet, devir ve servis kodları

- **Aile Üyesi davet kodu** tek kullanımlıktır ve 24 saat geçerlidir.
- **Misafir daveti** en çok 72 saatlik bir erişim süresi tanır; süre bitince Misafirin erişimi kendiliğinden sona erer.
- **Daire devir kodu** 48 saat geçerlidir ve yalnızca devri başlatırken e-posta adresini veya telefon numarasını girdiğiniz kişi tarafından kullanılabilir. Kodu kullanan kişi evin yeni Ev Sahibi olur; devir tamamlandığında eski Ev Sahibi dahil bütün üyelerin erişimi sona erer.
- **Servis PIN'i** 6 hanelidir, yalnızca bir kez gösterilir, tek kullanımlıktır ve yalnızca ilgili ev için 2 saat geçerlidir. Açık servis oturumlarını Uygulamada görebilir ve istediğiniz an kapatabilirsiniz.

Kodları yalnızca ilgili kişiyle paylaşın: davet kodunu davet ettiğiniz kişiyle, devir kodunu evi devralacak kişiyle, servis PIN'ini yalnızca Yetkili Servis personeliyle. Kullanılmamış davetleri Uygulamadan iptal edebilirsiniz.

5.5 Erişim verdiğiniz kişiler

Eve eklediğiniz Aile Üyeleri ve Misafirler, rollerinin izin verdiği ölçüde evin durumunu görebilir ve evdeki cihazları kontrol edebilir. Kimlere erişim verdiğinizi takip etmek, bu kişileri Hizmetin kuralları hakkında bilgilendirmek ve artık gerekmeyen erişimleri kaldırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Erişim verdiğiniz kişilerin Hizmeti bu Sözleşmeye aykırı kullanmasından doğan sonuçlardan kanunun öngördüğü ölçüde siz sorumlusunuz. Servis PIN'ini veya kodları Yetkili Servis dışında birine vermeniz hâlinde, o kişinin bu kodlarla yaptığı işlemlerden doğan zararlardan da kanun hükümlerine göre sorumlu olabilirsiniz.

5.6 Erişimin kaldırılması ve Pano anahtarının değişmesi

Ev Sahibi, Aile Üyelerini ve Misafirleri Uygulamadaki "Aile & Misafir Yönetimi" ekranından evden çıkarabilir; çıkarılan kişinin Bulut Hizmeti üzerinden erişimi hemen sona erer. Kurulumu yapan servis personelinin evinize erişimi kurulumdan 72 saat sonra kendiliğinden sona erer; bu erişimi aynı ekrandan daha önce de kaldırabilirsiniz.

Bir Aile Üyesi çıkarıldığında, tek panolu evlerde Panonun yerel ağ anahtarı da otomatik olarak değiştirilir; böylece çıkarılan kişinin bildiği anahtar Yerel Modda geçersiz olur. Pano o sırada çevrimdışıysa değişiklik, Pano yeniden bağlandığında tamamlanır. Aynı değişiklik bir Aile Üyesinin evden kendisi ayrılmasında, daire devrinde, Yetkili Servisin evdeki üyelikleri sona erdiren Ev Sahibi atamasında, hesap silmede ve yerel anahtarı okumuş bir servis oturumu sona erdiğinde de yapılır. Birden fazla Panosu olan evlerde bu değişiklik otomatik yapılmaz; böyle bir durumda Yetkili Servisten destek isteyin.

Anahtarın değişmesi, çıkarılan kişinin ev ağınıza bağlanmasını engellemez. Bu kişi Wi-Fi şifrenizi biliyorsa şifrenizi de değiştirin (5.7).

5.7 Ev ağınıza

Yerel Modda Uygulama Panoya ev ağınıza üzerinden bağlanır ve bu bağlantı şifreli bağlantı (TLS) kullanmaz. Pano ev ağınıza kablolu (Ethernet) bağlıysa, ev ağınıza bağlanan herkes Panoyu yerel anahtar olmadan kontrol edebilir; Uygulama bu ağda, Uygulamaya giriş yapılmamış olsa bile Panoyu yönetmeye izin verir. Kısacası kablolu bağlı Panoda ev ağınıza bağlanabilen herkes Panoyu yönetebilir. Bu nedenle ev ağınıza kimlerin bağlanabildiğini kontrol edin: Wi-Fi şifrenizi güçlü tutun ve yalnızca güvendiğiniz kişilerle paylaşın, misafirleriniz için ayrı bir misafir ağı kullanın, evden çıkardığınız kişiler şifreyi biliyorsa şifreyi değiştirin ve modeminizin yönetim şifresini değiştirin.

6 Hizmetin Niteliği ve Sınırları

- Hizmetin çalışması; Pano ve Bağlı Cihazların elektrik almasına, ev ağına ve internet bağlantısının çalışmasına, telefonunuzun desteklenen bir işletim sistemi sürümüne sahip olmasına ve Bulut Hizmetinin erişilebilir

olmasına bağlıdır. İnternet, mobil veri ve elektrik giderleri size aittir.

- Uzaktan erişim, zamanlı kurallar ve Uygulama üzerinden alarm takibi internet bağlantısı gerektirir. İnternet kesildiğinde, ev ağıınız çalışıyorsa Uygulamayı Yerel Moda geçirerek Panoya ev ağıınız üzerinden bağlanabilirsiniz; bunun için Panonun ev ağıınızdaki adresi gerekir. Misafirler Yerel Modu kullanamaz.
- Duvar butonları doğrudan Panoya bağlıdır ve internet olmadan da çalışır; Çocuk Kilidi açıkken, hareket hâlindeki panjuru durdurmak dışında çalışmaz. Pano; sensörlerden gelen alarmları, vanaları ve sireni internet olmadan da yönetir. Elektrik kesildiğinde, kesintisiz güç kaynağı yoksa Pano ve Bağlı Cihazlar çalışmayabilir.
- Bulut Hizmeti; bakım, güncelleme, güvenlik önlemleri veya kontrolümüz dışındaki arızalar nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrayabilir. Planlı bakımları mümkün olduğunca önceden duyurur ve kesintileri kısa tutmaya çalışırız. Hizmetin kesintisiz, gecikmesiz veya hatasız olacağını taahhüt etmeyiz.
- Uygulamadan gönderilen bir komut Panoya ulaşmayabilir veya gecikebilir. Pano komutu onaylamazsa Uygulama bunu size bildirir; böyle bir durumda cihazın gerçek durumunu kontrol edin.
- Hizmeti geliştirmek, güvenlik açıklarını kapatmak veya mevzuata uymak için Uygulamayı ve Bulut Hizmetini güncelleyebiliriz. Pano yazılımı uzaktan güncellenmez; güncellenmesi gerektiğinde bunu Yetkili Servis yerinde yapar. Bazı güncellemeler Hizmeti kullanmaya devam etmeniz için gerekli olabilir. Hizmetin temel niteliklerini aleyhinize değiştiren değişiklikleri önceden bildiririz; böyle bir değişikliği kabul etmezseniz Sözleşmeyi ücretsiz olarak sona erdirebilirsiniz.
- **Personelimizin erişimi:** Güde Teknoloji'nin yönetici yetkisindeki personeli; destek, arıza giderme ve güvenlik amacıyla Bulut Hizmeti üzerinden evinizin kayıtlarını, anlık durumunu ve alarm geçmişini görebilir, cihazlarınıza komut gönderebilir, zamanlı kuralları yönetebilir ve üyeleri evden çıkarabilir; hırsız alarmını kuramaz veya çözemez ve gaz vanasını açamaz. Kurulumu yapan servis personeli de kurulumdan sonraki 72 saat boyunca evinizin durumunu görebilir, cihazlarınıza komut gönderebilir ve Panonun yerel anahtarını görebilir. Ayrıca yönetici ve servis personelimiz, kablolu kurulum ve servis işleri için cihaz envanteri üzerinden, size teslim edilmiş Panolar dahil her Panonun yerel anahtarını süre sınırı olmaksızın görebilir; her görüntüleme kayıt altına alınır. Ayrıntılar Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'nde yer alır.
- İnternet servis sağlayıcınız, uygulama mağazaları, telefonunuzun işletim sistemi ve Google ya da Apple ile giriş gibi üçüncü taraf hizmetler kendi koşullarına tabidir ve bizim kontrolümüzde değildir.

7 Güvenlik Uyarıları: Lütfen Dikkatle Okuyun

Bu sistem; yetkili kuruluşlarca belgelendirilmiş bir yangın algılama, gaz algılama, hırsız alarm veya alarm izleme sistemi değildir ve bu sistemlerin yerini tutmaz. Mevzuatın, binanızın veya sigortanızın gerektirdiği yangın, duman ve gaz dedektörlerini ve alarm sistemlerini ayrıca bulundurun ve çalışır durumda tutun.

Sistem bir alarm izleme merkezine bağlı değildir. Alarm durumunda itfaiyeye, polise, sağlık ekiplerine veya başka bir kişiye sizin yerinize haber vermez.

Acil bir durumda (yangın, duman, gaz kokusu, su baskını, hırsızlık, sağlık sorunu) vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayın. Doğal gaz kaçağında 187 Doğal Gaz Acil hattını da arayabilirsiniz.

- **Otomatik önlemler yalnızca destekleyicidir.** Vanaların otomatik kapanması, siren ve diğer otomatik önlemler; elektrik kesintisi, mekanik arıza, sensör veya kablo arızası, hatalı kurulum ya da yazılım hatası gibi nedenlerle çalışmayabilir. Uygulama bir vananın kapanmadığını bildirirse ana vanayı hemen elle kapatın. Duman algılandığında vanalar kapanmaz.
- **Gaz vanası güvenlik gereği Uygulamadan açılmaz;** yerinde, vananın yanındaki düğmeyle veya vananın kurma koluyla açılır.
- **Gaz kaçağından şüphelendiğinizde** elektrik anahtarlarına dokunmayın, Uygulamadan da lamba veya priz açıp kapatmayın; anahtarlama kıvılcım oluşturabilir. Ortamı havalandırın ve binayı terk edin.

- **Bildirimler gecikebilir veya hiç ulaşmayabilir.** Telefonunuzun kapalı ya da şarjının bitmiş olması, pil tasarrufu ayarları, bildirim izinlerinin kapalı olması, "Rahatsız Etmeyin" kipi, internet kesintisi veya Bulut Hizmetindeki bir aksaklık bildirimini engelleyebilir. Telefonunuzda alarm bildirimi şu anda yalnızca Android'de, Ev Sahibi ve Aile Üyeleri için, hesabınızla oturum açıkken ve "Arka planda alarm bildirimi" ayarı açıkken gösterilir; bazı telefon markaları arka plandaki uygulamaları kapatabilir. iOS'ta alarmlar yalnızca Uygulama açıldığında görünür. Misafirler alarm bildirimi almaz. Bildirimlere tek başına güvenmeyin; evde duyulabilir bir siren bulundurmanızı öneririz.
- **Düzenli test yapın.** Sensörleri, dedektörleri, vanaları ve sireni üreticilerinin talimatlarına uygun olarak düzenli aralıklarla test edin veya Yetkili Servise test ettirin; dedektörleri üreticinin önerdiği sürede değiştirin. Vanaların ve sirenin birlikte sınındığı bölge testini Yetkili Servis yapar; bu testi kurulum dışında da Yetkili Servisten isteyebilirsiniz. Test sırasında vananın gerçekten kapandığını gözle de doğrulayın. Arıza veya şüphe hâlinde Yetkili Servise başvurun.
- **Elektrik işlerini yalnızca yetkili kişiler yapmalıdır.** Pano, şebeke gerilimindeki (230 V) aydınlatma, priz ve panjur devrelerini anahtarlar. Panonun bulunduğu elektrik panosunu açmayın; kurulum, kablolama ve tesisat değişikliklerini yalnızca Yetkili Servise veya yetkili bir elektrikçiye yaptırın.
- **Kalıcı (mandallı) duvar anahtarları desteklenmez.** Duvar butonu olarak yalnızca yaylı buton (bırakınca kendiliğinden geri dönen tip) kullanılmalıdır.
- **Yaşamsal cihazları bağlamayın.** Tıbbi cihazları ve kesintisiz çalışması gereken ya da kapanması tehlike yaratabilecek cihazları Panonun kontrol ettiği priz ve çıkışlara bağlamayın; bu çıkışlar zamanlı kurallar, Uygulamadan gönderilen komutlar, elektrik kesintisi veya bir arıza nedeniyle kapanabilir.
- **Uzaktan açtığınız cihazlara dikkat edin.** Isıtıcı, ütü veya fırın gibi gözetimsiz çalışması tehlikeli olabilecek cihazları uzaktan veya zamanlı kuralla açmayın.
- **Çocuk Kilidi** yalnızca duvar butonlarını devre dışı bırakır; bir çocuk güvenliği ürünü değildir.
- Hizmet bir sigorta değildir; olası zararlara karşı evinizi ve eşyalarınızı ayrıca sigortalatmanızı öneririz.

8 Kullanıcının Yükümlülükleri

Hizmeti kullanırken:

- Hizmeti yalnızca hukuka uygun amaçlarla ve bu Sözleşmeye uygun olarak kullanırsınız.
- Evde yaşayan ve evinize misafir olarak gelen kişilerin özel hayatına ve kişisel verilerine saygı gösterirsiniz. Uygulamadaki ev durumu, alarm geçmişi ve kullanım kayıtları evde kimlerin ne zaman bulunduğuna dair bilgi verebilir; bu bilgileri başkalarını hukuka aykırı biçimde izlemek veya baskı altına almak için kullanmazsınız.
- Uygulamaya başkasına ait bir bilgi girdiğinizde (ör. Misafirin adı ya da evi devralacak kişinin e-posta adresi veya telefon numarası) yalnızca ilgili işlem için gereken bilgiyi girer ve o kişiyi bilgilendirirsiniz. Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'ni bu kişilerle paylaşabilirsiniz.
- Panoya ve Bağlı Cihazlara, Uygulamanın ve Panonun sunduğu ayarlar dışında fiziksel veya yazılımsal müdahalede bulunmaz; Pano yazılımını değiştirmez ve Yetkili Servis dışında yeniden yüklemesiniz. Sensör, vana veya siren ekleme ve kablolama değişikliği gibi tesisat işlerini Yetkili Servise veya yetkili bir elektrikçiye yaptırırsınız; yeni bir sensörün, vananın veya sirenin Panoda tanımlanmasını Yetkili Servis yapar.
- Hesap bilgilerinizin doğru olmasını sağlar; e-posta adresiniz veya telefon numaranız değişirse bunu bize bildirirsiniz.
- Fark ettiğiniz güvenlik açıklarını başkalarıyla paylaşmadan bilgi@gudeteknoloji.com adresine bildirirsiniz.
- Taşınma, satış veya kiracı değişikliği gibi durumlarda evi Uygulamadaki daire devriyle yeni kişiye devreder ya da Yetkili Servise başvurursunuz.

[DOLDURULACAK: Uygulama ve Bulut Hizmeti ücretleri ile ödeme koşulları ya da ücretsiz olduğu]

Pano ve diğer donanımın satış bedeli ile kurulum ve servis ücretleri bu Sözleşmenin konusu değildir; bunlar satış veya hizmet sırasında size ayrıca bildirilir.

Hizmetin veya bir özelliğinin ücretli sunulması hâlinde ücret ve ödeme koşulları, siz ödeme yapmadan önce açıkça bildirilir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerden doğan haklarınız, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla cayma hakkı dahil, saklıdır. Ücretsiz sunulan bir özelliği ücretli hâle getirmek istersek bunu önceden bildiririz; onayınız olmadan sizden ücret alınmaz.

Uygulama, Pano yazılımı ve Bulut Hizmeti ile bunlarda kullanılan ad, logo, tasarım ve belgeler üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları bize veya lisans verenlerimize aittir. Açık kaynak bileşenler kendi lisanslarına tabidir. Bu Sözleşme size 4. bölümdeki kullanım hakkı dışında bir hak vermez.

Uygulamaya girdiğiniz ev, oda ve kanal adları gibi içerikler size aittir. Bu içerikleri yalnızca Hizmeti sunmak için ve Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'nde açıklanan şekilde kullanırsınız.

Hizmeti gereken özeni göstererek ve bu Sözleşmede açıklanan nitelikleriyle sunarız. Kusurumuzla verdiğimiz zararlardan kanun hükümlerine göre sorumluyuz. Hizmet ayıptıysa 6502 sayılı Kanundan doğan seçimsel haklarınızı kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki nedenlerden doğan zararlardan, bu zararların doğmasında kusurumuz bulunmadığı ölçüde sorumlu değiliz:

- elektrik kesintisi, internet veya ev ağı arızası, telefonunuzun ayarları ya da işletim sistemi gibi kontrolümüz dışındaki nedenler;
- internet servis sağlayıcısı, uygulama mağazaları, Google veya Apple ile giriş gibi üçüncü taraf hizmetlerinin kesintisi veya hatası;
- şifrenizin, etiket bilgilerinin, davet, devir veya servis kodlarının sizin tarafınızdan başkalarıyla paylaşılması ya da yeterince korunmaması;
- Hizmetin bu Sözleşmeye, Uygulamadaki uyarılara veya kullanım talimatlarına aykırı kullanılması ya da Yetkili Servis veya yetkili bir elektrikçi dışındaki kişilerce yapılan kurulum, kablolama ve değişiklikler;
- sistemin, 7. bölümde açıklanan niteliğine aykırı olarak belgelendirilmiş bir yangın, gaz, su baskını veya hırsız alarm sisteminin yerine kullanılması;
- mücbir sebepler (16. bölüm).

Kasıt veya ağır ihmalizden doğan sorumluluğumuz hiçbir şekilde sınırlanmaz veya kaldırılmaz (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 115). Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm; tüketici olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan, ürün sorumluluğuna ilişkin 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunundan ve diğer emredici hükümlerden doğan haklarınızı ortadan kaldırmaz veya sınırlamaz.

Siz de bu Sözleşmeye aykırı davranışınızla bize veya üçüncü kişilere verdiğiniz zararlardan kanun hükümlerine göre sorumlusunuz.

12 Donanım ve Garanti

Pano ve Bağlı Cihazların satışı, teslimi, ayıplı mala ilişkin haklarınız ve garanti; satış sırasında size verilen fatura, satış sözleşmesi ve garanti belgesi ile 6502 sayılı Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Bu Sözleşme bu hakları kısıtlamaz. Garanti ve arıza başvurularınızı 1. bölümdeki iletişim kanallarından yapabilirsiniz.

Panoya veya Bağlı Cihazlara Yetkili Servis dışında yapılan müdahaleler, garanti belgesinde belirtilen koşullar çerçevesinde garanti kapsamını etkileyebilir.

13 Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun olarak ve Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'nde açıklandığı şekilde işlenir. Bu metne Uygulamanın Yasal Metinler bölümünden, kayıt ve giriş ekranlarından ve evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr/yasal/gizlilik-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz. Aydınlatma metni bilgilendirme amaçlıdır; bu Sözleşmenin kabulü kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza anlamına gelmez.

14 Sözleşme Değişiklikleri

Bu Sözleşmeyi; mevzuat değişikliği, güvenlik gereksinimi, Hizmete yeni özellik eklenmesi veya mevcut özelliklerin değişmesi gibi haklı nedenlerle değiştirebiliriz. Her değişiklik, yeni bir sürüm numarası ve yürürlük tarihiyle Uygulamanın Yasal Metinler bölümünde ve evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr/yasal/kullanici-sozlesmesi adresinde yayımlanır. Değişiklikler geçmişe etkili olarak uygulanmaz.

Aleyhinize olan önemli değişiklikleri, yürürlüğe girmeden en az 30 gün önce hesabınızda kayıtlı e-posta adresine ve Uygulamada bildiririz. Mevzuat değişikliği, mahkeme veya idari karar ya da acil bir güvenlik gereksinimi nedeniyle hemen yapılması gereken değişiklikler daha kısa sürede yürürlüğe girebilir; bu durumda gerekçesini de bildiririz.

Yeni sürüm yürürlüğe girdiğinde, Bulut Hizmetini kullanmaya devam edebilmeniz için Uygulama size yeni sürümü gösterir ve onaylamanızı ister. Yeni sürümü kabul etmek zorunda değilsiniz. Kabul etmezseniz Sözleşmeyi ücretsiz olarak sona erdirebilirsiniz; bu durumda Bulut Hizmetini kullanmaya devam edemezsiniz. Sözleşme ekranındaki "Çıkış Yap" düğmesiyle Uygulamadan çıkabilir ve 15.1'de açıklanan e-posta yoluyla hesabınızın silinmesini isteyebilirsiniz. Yeni sürümü kabul etmediğiniz için sizden ücret veya ceza istenmez; ücretli bir hizmet için önceden ödeme yaptıysanız kullanılmayan döneme ait bedeli iade ederiz. Panonuz duvar butonlarıyla ve yerel güvenlik işlevleriyle çalışmaya devam eder.

15 Sözleşmenin Sona Ermesi ve Hesabın Silinmesi

15.1 Hesabınızı silmeniz

Sözleşmeyi dilediğiniz zaman, gerekçe göstermeden ve ücretsiz olarak hesabınızı silerek sona erdirebilirsiniz:

1. Uygulamanın ana ekranında, üst çubukta adınızın baş harfini gösteren profil düğmesine dokununuz. Aynı pencereye "Cihaz & Sistem Ayarları" sayfasındaki "Aile" bölümünde yer alan "Kullanıcı Hesabı" kartının "Profili Yönet" düğmesiyle de ulaşabilirsiniz.
2. Açılan pencerede "Hesap ve güvenlik" bölümündeki "Hesabımı Sil" seçeneğine dokununuz.

3. Hesabınız için bir şifre belirlediyseniz "Şifreniz" alanına şifrenizi yazın (yalnızca Google veya Apple ile açtığınız ve hiç şifre belirlemediğiniz hesaplarda bu alanı boş bırakın), onay kutusuna "SİL" yazın ve "Hesabı Kalıcı Olarak Sil" düğmesine dokununuz.

Hesabınızı Uygulamadan silemiyorsanız (ör. Uygulamaya erişemiyorsanız ya da sözleşme onay ekranındaysanız) silme talebinizi, hesabınızda kayıtlı e-posta adresinizden bilgi@gudeteknoloji.com adresine gönderebilirsiniz; talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırırız.

Başka üyesi veya Panosu olan bir evin tek Ev Sahibiyseniz, hesabınızı silmeden önce evi Uygulamadaki daire devriyle başka birine devretmeniz gerekir; devredebileceğiniz kimse yoksa Yetkili Servise başvurun. Başka üyesi ve Panosu olmayan, yalnızca size ait evler hesabınızla birlikte silinir.

Hesabınız silindiğinde oturumlarınız kapatılır, bütün ev üyelikleriniz sona erer ve oluşturduğunuz zamanlı kurallar evdeki diğer kişiler için de silinir. Hangi verilerin silindiği, hangilerinin hangi nedenle ve ne kadar süre saklandığı Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'nde açıklanır.

15.2 Hesabın askıya alınması veya kapatılması

Sözleşmeye esaslı bir aykırılık hâlinde (ör. başkasının hesabını veya evini izinsiz kullanmak, güvenlik önlemlerini aşmaya çalışmak, Bulut Hizmetine saldırmak, Hizmeti hukuka aykırı amaçlarla kullanmak) aykırılığı gidermeniz için size makul bir süre veririz; aykırılık bu süre içinde giderilmezse hesabınızı askıya alabilir veya Sözleşmeyi feshedebiliriz. Başkalarının güvenliğini veya Hizmetin işleyişini derhâl tehlikeye atan durumlarda erişimi önceden bildirimde bulunmadan geçici olarak durdurabilir, gerekçesini size en kısa sürede bildiririz. Bu kararlara 1. bölümdeki iletişim kanallarından itiraz edebilirsiniz.

15.3 Bulut Hizmetinin sona erdirilmesi

Bulut Hizmetini tümüyle sona erdirmeye karar verirse bunu en az [DOLDURULACAK: Bulut Hizmetinin sona erdirilmesi için ön bildirim süresi] önceden hesabınızda kayıtlı e-posta adresine bildirir ve evotomasyon.gudeteknoloji.com.tr adresinde duyururuz. Bulut Hizmeti sona erse de Pano, duvar butonlarıyla ve internet gerektirmeyen yerel güvenlik işlevleriyle çalışmaya devam eder.

15.4 Sona ermenin sonuçları

Sözleşme sona erdiğinde Uygulamayı ve Bulut Hizmetini kullanma hakkınız da sona erer. Hesabınızın kapanması, satın aldığınız Pano ve donanımın mülkiyetini ve Pano yazılımını Panoyla birlikte kullanma hakkınızı etkilemez. Niteliği gereği sona ermeden sonra da uygulanması gereken hükümler (ör. sorumluluk, kayıtların delil niteliği ve uyumsuzlukların çözümü) yürürlükte kalır.

16 Mücbir Sebepler

Doğal afet, yangın, sel, salgın, savaş, terör, grev, genel elektrik veya internet kesintisi, makul güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleşen siber saldırı, kamu otoritesinin kararları ve tarafların kontrolü dışındaki benzeri olaylar mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep süresince tarafların bundan etkilenen yükümlülükleri askıya alınır ve etkilenen taraf durumu diğer tarafa makul en kısa sürede bildirir. Tüketici olarak Sözleşmeyi her zaman sona erdirmeye hakkınız saklıdır.

17 Kayıtların Delil Niteliđi

Hizmete ilişkin elektronik kayıtlarımız (ör. sözleşme kabul kayıtları, işlem ve denetim kayıtları, sunucu kayıtları) uyuşmazlıklarda kanun hükümlerine göre delil olarak kullanılabilir. Bu kayıtlar kesin delil değildir; aksini her türlü delille ispat edebilirsiniz ve kendi delillerinizi kullanma hakkınız saklıdır.

18 Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanır.

Tüketici olarak taraf olduğunuz uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığınca her yıl ilan edilen parasal sınırlar içinde yerleşim yerinizdeki veya tüketici işlemi yaptığınız yerdeki Tüketici Hakem Heyetine, bu sınırları aşan uyuşmazlıklarda ise yerleşim yerinizdeki veya bizim yerleşim yerimizdeki Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz. Tüketici Mahkemesinde dava açmadan önce, kanunun öngördüğü hâllerde arabulucuya başvurmanız zorunludur.

Tacir veya kamu tüzel kişisi olan kullanıcılarla aramızdaki uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 17). Diğer uyuşmazlıklarda kanunun yetkili kıldığı mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

19 Bildirimler

Size yapacağımız bildirimler hesabınızda kayıtlı e-posta adresine gönderilir veya Uygulamada gösterilir. Bize yapacağınız bildirimleri bilgi@gudeteknoloji.com adresine, 1. bölümdeki posta adresine veya KEP adresimize iletebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin başvurularda Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'ndeki başvuru yolları geçerlidir.

20 Yürürlük

Bu Sözleşme 20 bölümden oluşur ve elektronik ortamda onaylamanızla yürürlüğe girer. Sözleşmenin bir hükmünün geçersiz sayılması diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.